



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/701/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין  
אושרת ארפי מוראי

התובעים:

1. נציגות הבית המשותף ברחוב לויטן יצחק 8, תל אביב
2. אביר עדי
3. קליין איריס
4. עמית פונר נעמה
5. לימור יחיאל
6. נשר מיה
7. ארליך יוכבד
8. רום אדם
9. גל שפרה
10. וילדר דן
11. ברויאר אילנה
12. דייויד שולמן
13. חטיבה נירה
14. הרמן חצרוני שרון
15. גואטה פנינה
16. מאור אורה
17. סירוטה אביגדור יוסף
18. מילשטיין מאיר
19. אווה רענני

באמצעות ב"כ: עו"ד אמיר לוי  
המרכבה 31, חולון  
טל': 0545587767 פקס: 1599566499  
דוא"ל: [amir.levy@012.net.il](mailto:amir.levy@012.net.il)

נגד

הנתבעים:

1. לוין פריימן יערה
  2. לוין פריימן אילן
- באמצעות ב"כ: עו"ד לוין עליזה  
הרצל 182 רחובות  
טל': 0505276597 פקס: 089465026  
דוא"ל: [Levine\\_a@zahav.net.il](mailto:Levine_a@zahav.net.il)



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/701/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

## פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה המורה לנתבעים לסגור פתח דלת שפערו בקיר פנימי בדירתם בבית משותף, ולהשיב מצבו הפיסי של הקיר לקדמותו. בהתאם להסכמה דיונית שבאה בין הצדדים, המחלוקות הדרושות הכרעה הן בשאלה האם פתיחת הדלת מהווה הפרה של הוראות התקנון המוסכם החל על הבית המשותף, הקובע איסור על פתיחת פתח ב'קיר נושא' בדירות הבית המשותף, וככל שכן, האם יש להיעתר לסעד המבוקש ולהורות השבת מצבו של קיר זה לקדמותו.
2. התביעה עברה לבירורי עם חילופי גברי בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב יפו.

### העובדות הצריכות לעניין וההלך

3. עניינה של התביעה בבניין ברחוב לויטן יצחק 8 בשכונת נווה אביבים בתל אביב, המהווה אחד מ-7 בניינים המהווים בית משותף הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 294 בגוש 6630 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף כולל 357 דירות.
4. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם שנחתם ביום 17.3.1966 ונרשם בפנקסי המקרקעין בסמוך לאחר מתן צו רישום הבית המשותף מיום 8.3.1966 (להלן - "התקנון המוסכם").
5. התובעים הם נציגות הבית המשותף ובעלים של דירות בבית המשותף (להלן - "התובעים").
6. הנתבעים הם בעלים של דירה המצויה בקומה השלישית בבניין מספר 4 בבית המשותף, אשר שטחה 100 מ"ר, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 164 (להלן - "הנתבעים").



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

**מס' תיק: 5/701/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. בשלהי שנת 2018 רכשו הנתבעים הדירה בבית המשותף, ובמהלך שנת 2019 ביצעו, באמצעות אנשי מקצוע, עבודות שיפוץ נרחבות בדירה, תוך שינוי תכנונה האדריכלי. בכלל זאת, פתחו פתח בקיר פנימי בדירה בגודל של כ-2 מ"ר, עבור דלת.

8. בכתב התביעה עתרו התובעים להורות חיוב הנתבעים להשיב הקיר שהסירו בדירתם בבית המשותף במסגרת עבודות השיפוץ, בהיותו קיר נושא. כנטען, הבניינים בבית המשותף נבנו בשנות ה-60 של המאה הקודמת בבניה טרומית הכוללת קירות נושאים מצפון לדרום המהווים את הסכמה הקונסטרוקטיבית של הבניינים. חרף הוראות התקנון המוסכם הקובעות במפורש איסור על הסרת קירות נושא ופעירת פתחים בקירות אלה, ופניות נציגות הבית המשותף ובעלים של דירות בבית המשותף לנתבעים בעניין טרם תחילת ביצוע עבודות השיפוץ בדירתם, כמו גם הבטחות הנתבעים ואיש המקצוע מטעמם לקיים הוראות התקנון המוסכם, נפערו במהלך עבודות השיפוץ פתחים גדולים בקירות הנושא בדירה, וכן בוצעו שינויים פיסיים הפוגעים בחזית הבניין ובאחידות נראותו. בתוך כך, כנטען פגעו הנתבעים בבטיחות הבניין. עוד כנטען, אף אם קיימת אפשרות קונסטרוקטיבית להסיר קיר נושא בבית המשותף, המוכחת כשלעצמה, אין ליתן בידי הנתבעים הזכות לנצלה, שכן בעלי דירות רבים בבניין היו חפצים לעשות כן אך שמרו במשך כל השנים על הוראות התקנון המוסכם ובטיחות הבניין.

9. בכתב ההגנה עתרו הנתבעים לדחיית התביעה. כנטען, הנתבעים רכשו הדירה בבית המשותף וביצעו בה עבודות שיפוץ כמקובל. הנתבעים פעלו בתום לב, עת העבודות בוצעו באמצעות אנשי מקצוע מורשים ובהתאם להוראות מהנדס בניין (קונסטרוקציה). עובר לביצוע העבודות התקיים שיח בין הנתבעים לבין חבר נציגות הבית המשותף, במסגרתו ביקש האחרון להיפגש עם מהנדס הבניין מטעם הנתבעים "להבין מה הוא אישר". הנתבעים מצדם הבהירו כי תפקיד המהנדס לבדוק התאמה של התכניות לביצוע, ותמכו האמור באישורו בכתב מיום 4.6.2019. הנתבעים פעלו בהתאם להנחיות המקצועיות ולא סיכנו בשום צורה יציבות הבניין ובטיחותו. עוד כנטען, הנתבעים לא הפרו הוראות התקנון המוסכם. פתיחת פתח



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

**מס' תיק: 5/701/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דלת בקיר היא פעולה סבירה, אשר בוצעה תוך ביצוע חיזוקים מתאימים ובהתאם לידע המקצועי ולתקינה עדכנית, אשר לא היו בנמצא במועד ניסוח תקנון הבית המשותף לפני למעלה מ-50 שנה. מכל מקום, ברי כי בעלי הדירות האחרים בבית המשותף קדחו חורים בקירות מרכזיים, התקינו טלוויזיות ומדפים וביצעו שינויים בקירות אלה, ומשכך הפרו אף הם הוראות התקנון המוסכם. עוד כנטען, התקנון "כולל עניינים שפסו מן העולם", ומשכך "אי אפשר לקחת סעיף אחד, שנוח לתובעים, ולעשות בו שימוש כנגד הנתבעים, כאשר לא הנציגות ולא יתר התובעים מקפידים קלה כחמורה בקיום יתר סעיפי התקנון", כלשונם. אשר לשינויים בחזית הבית המשותף, טענו הנתבעים כי לא קיימת חזית אחידה, משבעלי הדירות בבית המשותף ביצעו במרוצת השנים שינויים רבים בקירותיו החיצוניים.

10. ביום 4.3.2020 התקיימה ישיבת קדם משפט לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין אביטל שרייבר. בהתאם להחלטה מגמר הדיון, נדרשו התובעים ליתן עמדתם האם הם עומדים על טענותיהם לעניין שינוי הקיר החיצוני של הבניין, תוך שנקבעו הוראות לעניין ברור התביעה על דרך של הבאת ראיות ושמיעתן.

11. התובעים הגישו תצהיר עדות ראשית של העדים דוד פונר ואיריס קליין וכן חוות דעת מומחה, מהנדס הבניין יובל שרעבי.

12. הנתבעים הגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם, תצהירי אנשי המקצוע שביצעו עבודות השיפוץ בדירתם, העדים גיל דוד רוזנבאום (להלן - "רוזנבאום") ואברהם יעקב הרצברג (להלן - "הרצברג"), וכן חוות דעת מומחה, מהנדס הבניין אברהם בן עזרא (להלן - "המומחה בן עזרא").

13. בהחלטה מיום 14.4.2021 נעתרתי לבקשת הנתבעים והתירתי צירוף מסמכים לתצהיר הנתבע 2. בנוסף, נעתרתי לבקשת התובעים והתירתי החלפת חוות דעת המומחה מטעמם בחוות דעת מהנדס הבניין יעקב אהרנוב (להלן - "המומחה אהרנוב").

14. בהחלטה מיום 2.5.2021 נעתרתי לבקשת הנתבעים להגיש חוות דעת משלימה של המומחה בן עזרא וכן תצהיר משלים של רוזנבאום.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/701/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. ביום 14.11.2021 התקיימה לפניי ישיבה לשמיעת הראיות. בפתחה, באה בין הצדדים הסכמה דיונית, כדלקמן: "השאלה הטעונה בירור והכרעה היא האם פתיחת דלת בקיר פנימי בדירת הנתבעים, בגודל של 2.10 מ' על 90 ס"מ, מהווה הפרה של הוראת סעיף 7(ד) לתקנון המוסכם החל על הבית המשותף. בהתאם להוראת סעיף זה 'בעלי הדירות מצהירים כי ידוע להם שרוב הקירות הפנימיים וכל הקירות החיצוניים בדירות הם קירות נושאים המהווים את הקונסטרוקציה של הבניין בו נמצאת הדירה והם מתחייבים שלא לעשות כל שינוי בקירות אלה, לא לפתוח בהם פתחים ולא לקדוח בהם חורים'; וככל שמהווה הפרה, האם יש להיעתר לסעד המבוקש בכתב התביעה המורה השבת מצבו הפיסי של קיר זה לקדמותו, כמפורט בכתב התביעה. בהתאם, מוסכם על הצדדים כי תצהירי בעלי הדין יימחקו. חוות דעת המומחים מטעם הצדדים וכן תצהירי אנשי המקצוע מטעם הנתבעים, גיל רוזנבאום והקבלן אברהם יעקב הרצברג, יוותרו בתיק. באי כוח הצדדים יחקרו בחקירה נגדית עדים אלה."
16. בהלימה, נחקרו המומחים מטעם הצדדים, המומחה אהרונוב והמומחה בן עזרא, וכן העדים רוזנבאום והרצברג, אנשי המקצוע שביצעו עבודות השיפוץ בדירת הנתבעים.
17. עוד בהסכמת הצדדים, הוריתי בהחלטה בגמר הדיון למהנדס הבניין מוטי כהן (להלן - "מהנדס הבניין כהן"), ממשרד המהנדסים שמעיה בן אברהם, למסור תכנית הקונסטרוקציה של הבית המשותף, וכן הזמנתו ליתן עדות ולהיחקר על ידי הצדדים בעניין זה.
18. בהתאם להחלטה מיום 6.12.2021 ולבקשת הנתבעים, המציא מהנדס הבניין כהן לצדדים העתק תכניות הקונסטרוקציה של הבית המשותף ושל מבנים שתוכננו בשכונת נווה אביבים.
19. ביום 6.1.2022 התקיימה ישיבה נוספת לשמיעת הראיות, במסגרתה נחקר מהנדס הבניין כהן והוגשו תכניות הקונסטרוקציה של הבית המשותף ראיות בתיק (סומנו נ/2-4).



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/701/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20. בהתאם להחלטה בגמר הדיון, הגישו הצדדים כתבי הסיכומים.

**עיקרי טענות הצדדים**

21. לטענת התובעים, דין התביעה להתקבל. אין חולק כי במסגרת עבודות שיפוץ בדירת הנתבעים בבית המשותף, הוסר חלק מקיר נושא לטובת התקנת דלת. חוות דעת המומחה ותצהירי אנשי המקצוע מטעם הנתבעים הופרכו ונסתרו האחד על ידי השני, תוך שלכתחילה ניתנו בהתעלם מתכניות הקונסטרוקציה של הבית המשותף, זאת, הגם שמדובר במסמכים מהותיים אשר היו בהישג ידם, ובהתעלם מהתקינה הישראלית לבניה. בתוך כך, יש לדחות עדות המומחה בן עזרא מטעם הנתבעים, לפיה אין בבית המשותף קירות נושא וממילא לא הוסר קיר כאמור, משהדבר סותר הן תצהירי אנשי המקצוע מטעם הנתבעים, רוזנבאום והרצברג, ועדותם, לרבות ביצוע עבודות חיזוק והוספת אלמנטים קונסטרוקטיביים בשל הסרת חלק מהקיר, הן הוראות התקנון המוסכם המסדיר זכויות הצדדים וחובותיהם לעניין הימצא קירות אלה בדירות בבית המשותף, אשר נוסח לנוכח מאפייניו הייחודיים של הבית ושיטת בנייתו. בתוך כך, העיד המומחה אהרונוב מטעם התובעים, אשר מכיר הבית המשותף אף מידיעה אישית, עדות מקצועית ומהימנה אשר נתמכה בעדותו של מהנדס הבניין כהן, בהתבסס על תכניות הקונסטרוקציה של הבית המשותף, כי הקיר בדירת הנתבעים שנפער בו פתח הוא קיר נושא, וכי ככל שיבקשו לעשות כן בעלי דירות בבית המשותף עלול הדבר לגרום לאסון. מטעם זה לא ניתן במרוצת השנים אישור למי מבעלי הדירות בבית המשותף להסיר קיר נושא או חלק ממנו. בפתחם הפתח בקיר הנושא, בחוסר תום לב ובניגוד להוראות התקנון המוסכם, העמידו הנתבעים הבית המשותף כולו בסכנת קריסה. לפיכך, עתרו התובעים להורות חיוב הנתבעים לסגור הפתח שפערו בקיר הנושא ולהשיב מצבו לקדמותו במלואו, בפיקוח מהנדס בניין, וכן לחייב הנתבעים בתשלום הוצאות משפט בסך כולל של 37,614 ש"ח, כמפורט בכתב הסיכומים.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/701/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. לטענת הנתבעים, דין התביעה להידחות. בפתח כתב הסיכומים עתרו הנתבעים לדחיית עדות מהנדס הבניין כהן. כנטען, לנוכח הסכמה דיונית שבאה בין הצדדים, יש לפסול עדותו ואין להסתמך עליה בשום דרך, לרבות משעדותו אינה מקצועית, אינה מהימנה ושמצוי הוא בניגוד עניינים בהיותו שותף למשרד שתכנן בניית הבית המשותף. עדות העד, לכאורה כמומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, נעשתה מבלי שהוזמן ליתן עדות ככזה, תוך פגיעה בכללי הצדק הטבעי ובניהול הליך הוגן. עוד כנטען, יש לפסול חוות דעת המומחה אהרונוב מטעם התובעים, משלא בדק דירת הנתבעים והבית המשותף. אין אף להסתמך על חוות דעת המומחה אהרונוב לגופה, משלא באה בגדרה הגדרה לקיר נושא וממילא תימוכין להיות הקיר מושא התביעה דנן קיר נושא, וכן לנוכח סתירות בעדותו, ובכללן הצגת תכניות שאינן תכניות הקונסטרוקציה של הבית המשותף. אך המומחה בן עזרא מטעם הנתבעים התייחס במפורש בחוות דעתו להגדרת קיר נושא, בהעידו כי הקיר מושא התביעה דנן אינו קיר נושא אלא "מחיצה המהווה קיר מילוי", אשר אף אינה שלד הבניין. תימוכין לאמור מצא המומחה בן עזרא בממצאים הבאים: היות הקיר כולל "רשת אחת מברזלים בקוטר של 6 מ"מ", בניגוד לתקן הישראלי הקובע "קוטר 8 מ"מ לפחות לגבי הרשת"; לנוכח עוביו של הקיר, פחות מ-20 ס"מ; ומשהקיר אינו עובר לכל גובה הבניין עד ליסודותיו. כך אף כפי עדות אנשי המקצוע מטעם הנתבעים אשר ביצעו העבודות בדירה. עוד כנטען, אין לבוא בטרזניה למומחה בן עזרא על כך שלא היו בידיו תכניות הקונסטרוקציה של הבית המשותף. הסתמכותו על תיק הבניה סבירה ומספקת, ולא נכון היה לדרוש ממנו להתחקות אחר תכניות הקונסטרוקציה של הבית המשותף במשרד המהנדסים בן אברהם. עוד כנטען, כפי סברת המומחה מטעם הנתבעים, התקנון המוסכם שגוי, משקירותיו הפנימיים והחיצוניים של הבית אינם קירות נושאים. בתוך כך, תכניות הקונסטרוקציה של הבית המשותף הן אך בגדר "סקיצה", משהבית המשותף נבנה אחרת. כנטען, הבנוי בפועל הוא המחייב ולא "ניירות ישנים מלפני עשרות שנים שמצא בגלילים בארכיון המשרד", כך לשון הנתבעים. בהלימה, יש לדחות הטענה לסכנה בטיחותית בשל פתיחת הפתח בקיר פנימי בדירת הנתבעים, אשר כאמור נעשתה על



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/701/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ידי אנשי מקצוע ובהתאם לתקינה. לפיכך, עתרו הנתבעים לדחיית התביעה, ללא חיוב בהוצאות משפט.

23. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בתביעה.

**דיון והכרעה**

24. בהתאם להסכמה הדיונית, המחלוקות הטעונות בירור והכרעה הן שתיים - האם פתיחת דלת בקיר פנימי בדירת הנתבעים בגודל של כ-2 מ"ר נעשתה בקיר נושא, ומשכך מהווה הפרה של הוראת סעיף 7(ד) לתקנון המוסכם. ככל שכן, האם יש להיעתר לסעד המבוקש בכתב התביעה ולהורות השבת מצבו של קיר זה לקדמותו. אדרש לשאלות אלה כסדרן.

**פתיחת פתח דלת בקיר פנימי בדירת הנתבעים**

25. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי לאחר ששקלתי טענות הצדדים ובחנתי מלוא הראיות שבאו לפניי, באתי לכלל מסקנה כי הנתבעים פתחו פתח הדלת בקיר פנימי בדירתם בבית המשותף המהווה קיר נושא. בכך, הפרו הוראת סעיף 7(ד) לתקנון המוסכם, האוסרת במפורש פתיחת פתח בקיר זה. אבאר:

26. בהתאם להוראות סעיפים 61-62 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), חל על הבית המשותף תקנון מוסכם שנחתם ביום 17.3.1966 ונרשם בפנקסי המקרקעין בסמוך לאחר מתן צו רישום הבית המשותף. התקנון המוסכם מחזיק 13 עמודים וכולל הוראות רבות המסדירות היחסים שבין בעלי הדירות בבית המשותף, וכן זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף. בכלל זאת, נקבעו בתקנון המוסכם הוראות בעניינים הבאים: הגבלות בשימוש ברכוש המשותף, שינויים ותיקונים בדירה, עבודות בדק ברכוש המשותף, השירותים המסופקים בבית המשותף, ההוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף והנשיאה בהן על ידי בעלי הדירות, החזקה וניהול של הרכוש המשותף בבית



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/701/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשותף על ידי ספק וגדרי סמכויותיו, גדרי סמכויות האסיפה הכללית ואופן כינוסה, נציגות הבית המשותף.

27. הוראת סעיף 7(ד) לתקנון המוסכם, העומדת במרכז של המחלוקת מושא התביעה דנן, נמנית עם הוראות הפרק בתקנון שכותרתו "שינויים ותיקונים בדירה", ומורה לאמור:

"בעלי הדירות מצהירים כי ידוע להם שרוב הקירות הפנימיים וכל הקירות החיצוניים בדירות הם קירות נושאים המהווים את הקונסטרוקציה של הבניין בו נמצאת הדירה והם מתחייבים שלא לעשות כל שינוי בקירות אלה, לא לפתוח בהם פתחים ולא לקדוח בהם חורים."

28. התקנון המוסכם אינו כולל הגדרה של המונח 'קיר נושא'.

29. כאמור, אין חולק כי הנתבעים פתחו פתח עבור דלת בקיר פנימי בדירתם. המומחים מטעם הצדדים נחלקו בשאלה האם קיר פנימי זה בדירת הנתבעים הוא קיר נושא, אם לאו.

30. המומחה אהרונוב מטעם התובעים, מהנדס, יועץ ומתכנן מבנים וגשרים בהכשרתו, קבע בחוות דעתו מיום 5.4.2021, כי על פי תכנית של קומה טיפוסית בבית המשותף, הקירות הפנימיים בדירות כוללים שני סוגים: 'קירות יצוקים מבטון' (הקירות מצפון לדרום) וכן 'מחיצות בנויות מבלוקים' (הקירות ממזרח למערב). קירות הבטון הם קירות נושאים, אשר בהתייחס אליהם נקבע בתקנון המוסכם "איסור מוחלט ומפורש לפתוח פתחים בקירות אלה, בהתחשב שאלה קירות נושאים שמשמשים רכיבים קונסטרוקטיביים לבניין כולו". עוד בהתאם לחוות הדעת, קירות הבטון נועדו להבטיח עמידות המבנה מפני רעידות אדמה. פתיחת פתח בקירות הבטון מקטינה את קשיחות הקיר, וכפועל יוצא נוצרת תופעת לוואי הגורמת לשינוי ולגידול בחלוקת הכוחות בקירות, כלשון המומחה "אקסצנטריות בין מרכז הקשיחות של הקירות לבין מרכז המסה של אותה קומה". בהלימה, פתיחת הפתח בקיר הבטון בדירת הנתבעים אסורה ומסכנת יציבות הבניין, ועבודות



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/701/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

החיזוק שבוצעו בקיר זה אינן מספיקות לכוחות אופקיים ואינן שוות ערך לחלק מהבטון שהוסר בפתיחת הפתח.

31. מנגד, קבע המומחה בן עזרא מטעם הנתבעים, מהנדס מבנים בהכשרתו, בחוות דעתו מיום 28.10.2020 כי הקיר הפנימי בדירת הנתבעים מושא התביעה דנן אינו קיר נושא המהווה את הקונסטרוקציה של הבניין, הגם שהקיר עשוי בטון מזוין. זאת, משהקיר אינו יורד עד יסודות המבנה, כלשונו "אינו נמשך כלפי מטה, אלא בנוי בקומות הטיפוסיות בלבד. בקומת הקרקע באזור הפתח אין שום קיר". עם זאת, קבע המומחה בחוות הדעת, כי פתיחת הפתח בוצעה בזהירות ובמקצועיות הנדרשות. הפתח חוזק בהיקפו, וכלל מסגרת קונסטרוקטיית פלדה מאסיבית בהיקף הדלת, המכוסה בטון מזוין. כלשונו, "בסופו של יום בוצעה מסגרת המקנה אותה קשיחות ויציבות לקיר, כפי שהיתה לפני ביצוע השינוי", ומשכך לא נגרם כל נזק לבניין.

32. בחוות דעתו המשלימה של המומחה בן עזרא מיום 18.5.2021, שינה המומחה עמדתו וקבע כי פתח הדלת בקיר פנימי בדירת הנתבעים בוצע בקיר שאינו עשוי בטון מזוין, אלא ב"מחיצה המהווה קיר מילוי". קיר פנימי זה כולל רשת אחת מברזלים בקוטר של 6 מ"מ, ואינו עומד בעובי מינימלי של 20 ס"מ. לכן, לטענתו כפי הגדרות קיר נושא וקיר מילוי בהוראות התקן הישראלי משנת 2015, אין המדובר בקיר נושא. עוד לטענת המומחה בן עזרא, כפי שבאה בעדותו לפניי, בבית המשותף אין קירות נושאים, ולכן התקנון המוסכם אף שגוי בעניין זה (פרוטוקול דיון מיום 14.11.2021, עמוד 13 שורות 37-39).

33. במחלוקת זו שניטשה בין המומחים, מצאתי לבכר עמדת המומחה אהרונוב מטעם התובעים, לפיה הקיר מושא התביעה דנן הוא קיר נושא. אביא להלן טעמי למסקנה זו.

34. אין חולק בקרב המומחים כי קיר נושא "ייעודו העיקרי לשאת עומס אנכי וכן עומס אופקי הפועל במישור הקיר". כך, כפי הגדרתו בתקן הישראלי 466 משנת 2015, כמצוטט בחוות דעת המומחה בן עזרא מטעם הנתבעים בחוות דעתו המשלימה.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

**מס' תיק: 5/701/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כלשון המומחה אהרונוב בעדותו לפניי "קיר נושא הוא קיר קונסטרוקטיבי שמסוגל לקבל על עצמו כוחות ורטיקליים של התקרות וגם עומסים הוריונטליים, כתוצאה לדוגמא [מ]רעידות אדמה או [מ]רוח" (פרוטוקול דיון מיום 14.11.2021, עמוד 6 שורות 17-18).

35. עמדתו המאוחרת של המומחה בן עזרא מטעם הנתבעים בחוות דעתו המשלימה, לפיה הקיר מושא התביעה דנן אינו קיר נושא משאינו עשוי בטון מזוין כקבוע בהוראות התקן הישראלי, נסתרה בעדותו לפניי, משאישר כי התקן הישראלי אינו קובע עוביו של הקיר, מספר הרשתות בקיר והיותו קיר מבטון מזוין, על מנת שיסווג קיר נושא. כפי עדותו, המדובר "בדעתי המקצועית ... לא אמרתי על פי תקן אלא על פי המקובל במקצוע. ... בתקן לא כתוב דבר כזה" (שם, עמוד 14 שורות 19-41, עמוד 15 שורות 1-4).

36. המומחה אף לא צירף תימוכין לעמדתו המקצועית בדבר סיווג קיר פנימי בדירה בבית משותף כקיר נושא, כפי סברתו (שם, עמוד 15 שורות 5-7). מהנדס הבניין כהן ממשרד המהנדסים בן אברהם, אשר תכנן הבית המשותף עובר לבנייתו בשנות ה-60 של המאה הקודמת, אישר בעדותו כי התקן הישראלי אינו מגדיר קיר נושא לעניין עוביו והרכב הרשתות שבו, כסברת המומחה בן עזרא בחוות דעת המשלימה. לשאלות באת כוח הנתבעים, השיב מהנדס הבניין כהן כי אין הכרח שקיר נושא יכול שתי רשתות ועוביו יכול להיות 15 ס"מ. כלשונו "אני לא יודע אם זה כתוב בתקן אבל קיר נושא הוא קיר שמיועד לשאת עומסים. ... בזמנו, בקיר שהוא דק, מספיק רשת אחת, לא בהכרח צריך שתי רשתות. ... העניין הוא של [ה]מהנדס לתכנן ולהחליט אם הוא עובד עם רשת אחת או שתי רשתות או בכלל לא. היום התקנים מחמירים יותר מאשר בשנות השישים" (פרוטוקול דיון מיום 6.1.2022, עמוד 4 שורות 12-24). בתוך כך, בהפנותו לתכניות הקונסטרוקציה של הבית המשותף כפי שמסר בידי הצדדים, העיד מהנדס הבניין כהן כי הקירות הפנימיים כדוגמת הקיר שנפער בדירת הנתבעים, "הקירות האלה הם בוודאות קירות נושאים" (שם, עמוד 5 שורות 1-7).



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

**מס' תיק: 5/701/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

37. בעמדה זו מחזיק אף המומחה אהרונוב מטעם התובעים, אשר העיד, בהסתמכו על תכניות הקונסטרוקציה של הבית המשותף שנמסרו בידו על ידי מהנדס הבניין כהן, כי הקיר הפנימי שנפער בו פתח לדלת בדירת הנתבעים הוא קיר נושא, משנמנה עם הקירות הקונסטרוקטיביים של הבניין. זאת, לרבות לנוכח הימצאו "בגליל המרכזי שמקבל את כל העומסים הסיסמיים" (פרוטוקול דיון מיום 14.11.2021, עמוד 4 שורות 8-32). בתוך כך, עמד המומחה אהרונוב על דעתו כפי שבאה בחוות דעתו (ובחוות דעתו הראשונה של המומחה בן עזרא), לפיה הקיר מושא התביעה דנן עשוי מבטון מזוין. לדידו, התקן הישראלי אינו מחייב 2 רשתות ועובי של 20 ס"מ לסיווג הקיר קיר מבטון מזוין. מכל מקום, אין בכך כדי לשנות סיווג הקיר כקיר נושא, כהגדרתו בתקן הישראלי, קיר שיייעודו לשאת עומסים (שם, עמוד 6 שורות 3-8, 20-40, עמוד 7 שורות 1-16).

38. יתרה מזאת, עיון בתקן הישראלי משנת 1979, כפי שהובא על ידי מהנדס הבניין כהן לבקשת באת כוח הנתבעים - הרלוונטי יותר למועד בניית הבית המשותף בהשוואה לתקן משנת 2015 שאליו הפנה המומחה בן עזרא - העלה כי קיר נושא יכול להיות מבטון מזוין ויכול שלא. בטבלה שעניינה "עובי מינימלי של קירות" (טבלה 40 בסעיף 25.1.2), תחת תת פרק 25 שכותרתו "קירות", באו הפרטים הבאים: "קיר נושא מבטון מזוין - 10 ס"מ; קיר נושא מבטון לא מזוין - 12 ס"מ". ודוק. משנוסח התקנון המוסכם ונרשם בשנת 1966, לאחר השלמת בניית הבית המשותף, היה על המומחה בן עזרא להביא הוראות התקן הישראלי הנכונות במועד זה. זאת לא נעשה, משבהוראות תקן זה יש כדי לסתור עמדתו המאוחרת של המומחה.

39. אשר לעמדת המומחה בן עזרא, לפיה אין לראות הקיר הפנימי בדירת הנתבעים קיר נושא, משאינו יורד עד ליסודות הבניין, העיד מהנדס הבניין כהן, כי בהתאם לתכנית הקונסטרוקציה של הבית המשותף, כפי שהוצגה לו על ידי בא כוח הנתבעים, הבית המשותף תוכנן ונבנה כך שבקומת הקרקע שני עמודים חזקים הנושאים את קירות הנושא לאורך כל גובה הקיר מהקומה שמעל קומת הקרקע ומעלה. כלשונו "מעל קומת הקרקע הוא קיר נושא והוא מתוכנן לעמוד בקומת



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/701/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הקרקע על שני עמודים או שני עמודים וקיר. התכנית שמראה הגברת, זו מראה את שיטת הבניה, להעמיד קיר נושא בכל הקומות, לתכנן את הקירות בקומות שמעל קומת הקרקע, בדרך כלל היו מתכננים את שני העמודים החזקים שנושאים את אותו קיר נושא וכך לאורך כל הקירות. הקיר מעל קומת הקרקע הוא קיר נושא ועל אחת כמה וכמה כשבקומת הקרקע יש פתח שמתוכנן מראש בין העמודים. ... התכנית הזאת שנתנה עורכת הדין היא תוכנית של תקרה מעל קומת הקרקע, אנחנו רואים בה את העמודים שנמצאים בקומת הקרקע וגם במרוסק את הקירות שנמצאים מעל, הקירות הנושאים" (פרוטוקול דיון מיום 6.1.2022, עמוד 3 שורות 32-41, עמוד 4 שורות 1-11). בעמדה זו, החזיק אף רוזנבאום, עד מטעם הנתבעים, אשר אישר בעדותו כי שלד המבנה, הכולל קירות קונסטרוקטיביים, "לא חייב להיות רציף או המשכי, יכול להיות בנסיגה או מפלסים אחרים, הכל בהתאם לתכנון" (פרוטוקול דיון מיום 14.11.2021, עמוד 22 שורות 2-5).

40. לא זו אף זו, עבודות השיפוץ בדירת הנתבעים, ובכללן פתיחת פתח דלת בקיר הפנימי בדירה, נעשו בפיקוח ובאישור רוזנבאום, מהנדס בניין בהכשרתו. העד הצהיר ואישר בעדותו, כי לא הכיר התקנון המוסכם והוראותיו - לרבות היות מרבית הקירות הפנימיים בדירות בבית המשותף קירות נושאים, והאיסור על ביצוע שינויים בקירות אלה בהתאם לתקנון - אלא במסגרת בירור ההליך דנן (פרוטוקול דיון מיום 14.11.2021, עמוד 18 שורות 3-9). בנסיבות אלה, מוקשית בעיניי טענתו המאוחרת, כפי שבאה לראשונה בעדותו לפניי, לפיה הקיר מושא התביעה דנן אינו קיר נושא. סבורני, כי תצהיר עדותו הראשית ותצהירו המשלים מלמדים היפוכם של דברים. אבאר:

41. במעמד ביצוע העבודות מצא רוזנבאום כי הקיר הפנימי ייעודו נשיאת עומס. מסקנה זו מתיישבת עם תצהירו, לפיו "מיקום הפתח המדובר נקבע באופן שלא ישפיע על הכוחות המצויים בקיר", בהבהירו אף היות הפתח "מזערי ביחס לגודל הקיר" (סעיף 3 לתצהירו המשלים). כפועל יוצא, הורה רוזנבאום ביצוע חיזוקים קונסטרוקטיביים נוספים, הן בהיקף פתח הדלת בקיר זה על ידי קורות פלדה הן עמודי פלדה קונסטרוקטיביים בדירה ובסמוך לקיר ובחלקים אחרים, על מנת



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/701/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להגביר "כושר עמידות הדירה בכוחות אופקיים." ללמדנו, כי אף לשיטת רוזנבאום, במעמד ביצוע העבודות לפתיחת דלת בקיר בדירת הנתבעים, ראה רוזנבאום בקיר פנימי זה קיר הנושא עומס, הגם שלא עשה שימוש בהיגד זה במפורש בתצהירו. בתוך כך, כפי דברי רוזנבאום בתצהירו, החיזוקים הקונסטרוקטיביים הנוספים שהתקין בדירה לאחר פתיחת הדלת בקיר הפנימי, כמפורט לעיל, "הם כרגע מחזקים ומייצבים והינם חלק משלד המבנה ללא אפשרות פירוק עתידי" (סעיף 5 לתצהיר עדותו הראשית וסעיף 9 לתצהירו המשלים). ללמדנו, כי העבודות לחיזוק ולייצוב שלד הבניין, אשר נעשו בעקבות פתיחת דלת בקיר הפנימי בדירת הנתבעים, נעשו בשל היותו קיר הנושא עומס, הלוא הוא קיר נושא.

42. בתוך כך, לא מצאתי כל הסבר מניח הדעת לשינוי בעמדת רוזנבאום, הסותרת קביעתו המפורשת בשני תצהיריו, כפי שבאה בעדותו לפניי לפיה החיזוקים הקונסטרוקטיביים שהוסיף בקיר הפנימי ובדירה אינם חלק משלד הבניין (פרוטוקול דיון מיום 14.11.2021, עמוד 18 שורות 19-32). מכל מקום, לא מצאתי בראיות הנתבעים תימוכין לסברה כי פתיחת פתח ב'קיר מילוי' - סיווג הקיר הפנימי מושא התביעה דנן כטענתו המאוחרת של המומחה בן עזרא - טעונה ביצוע חיזוקים קונסטרוקטיביים, כפי ביצועם במקרה דנן.

43. יתרה מזאת, סבורני כי דווקא בחישוב ובבדיקה שביצע רוזנבאום עובר לביצוע העבודות לפתיחת הדלת בקיר הפנימי בדירת הנתבעים - אשר לדידו הדגימו כי אין בפתח (לא בקיר) כדי להשפיע על "כח הגזירה הקומתי ותסבולת הרכיבים הנושאים בהתחשב בכלל הקירות הקיימים, פירי הקשחה קיימים, עמודים והתקרות מעל ומתחת" (סעיף 5 לתצהירו המשלים) - יש כדי לחזק המסקנה כי המדובר בקיר הנושא עומס, וכי בגדרי אחריותו המקצועית ביקש רוזנבאום לשלול החשש לפגיעה ביציבות הבניין עם פתיחת הפתח ה"מזערי" בקיר.

44. סבורני, ממכלול התשתית הראייתית שהונחה לפניי, כמפורט לעיל, כי עבודות אלה בוצעו בזמן אמת, בפיקוח ובאישור רוזנבאום, לנוכח זיהוי הקיר הפנימי כקיר קונסטרוקטיבי הנושא עומס, הלוא הוא קיר נושא.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/701/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

45. למותר אף לציין, כי בניגוד לעמדת המומחה בן עזרא מטעם הנתבעים, העיד רוזנבאום כי בבית המשותף יש קירות נושאים. כלשונו "יש, אבל לא בקומה הזאת" (פרוטוקול דיון מיום 14.11.2021, עמוד 18 שורות 33-38).

46. בשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם, אוסיף כי מוקשית בעיניי טענת הנתבעים, אשר באה לראשונה בכתב הסיכומים - לאחר שנשמעה עדות מהנדס הבניין כהן והעד נחקר על תכניות הקונסטרוקציה של הבית המשותף - כי יש לפסול עדותו. כאמור, השלמת הבאת הראיות לעניין תכנית הקונסטרוקציה של הבית המשותף באמצעות מהנדס הבניין כהן נעשתה בהסכמת הצדדים, בגמר הישיבה הראשונה לשמיעת הראיות, משהתבהר מעדויות המומחים מטעם הצדדים כי ניתן לקבל תכנית הקונסטרוקציה של הבית המשותף המצוית בידי מהנדס הבניין כהן ממשרד המהנדסים שמעיה בן אברהם אשר תכנן הבית המשותף. כל זאת, כדי לקדם בירור האמת במחלוקות שניטשו בין הצדדים, בהינתן הימצאה הפיסי של תכנית הקונסטרוקציה, חרף סברת המומחה בן עזרא מטעם הנתבעים כי זו אינה בנמצא. בתוך כך, לבקשת הנתבעים המציא מהנדס הבניין כהן תכניות הקונסטרוקציה של הבית המשותף לצדדים, עובר לישיבה שנקבעה בהסכמה לחקירתו. מהנדס הבניין כהן נחקר על ידי הצדדים, לרבות תוך הפנייתו על ידי באת כוח הנתבעים לתכנית הקונסטרוקציה של הבית המשותף. סבורני כי הבקשה לפסילת עדותו, כנטען לראשונה בסיכומים, באה משהתבהר לנתבעים כי עדות מהנדס הבניין כהן סותרת טענותיהם. זאת, לא יכיר הדין. לפיכך, הנני לדחותה.

47. לנוכח האמור לעיל, באתי לכלל מסקנה כי פתח הדלת נפער בקיר פנימי בדירת הנתבעים המהווה קיר נושא. בכך, הפרו הנתבעים הוראת סעיף 7(ד) לתקנון המוסכם, האוסרת במפורש פתיחת פתח בקיר זה.

**הסעד**

48. סבורני, כי משפעלו הנתבעים לפתיחת פתח דלת בקיר נושא בבית המשותף, בניגוד להוראות התקנון המוסכם, עליהם לסגור פתח זה ולהשיב מצבו של הקיר לקדמותו.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/701/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

זאת, הן לנוכח כוחו המחייב של התקנון, הן משלא מצאתי לבכר הנתבעים על פני בעלי דירות אחרים בבית המשותף המבקשים לשנות התכנית האדריכלית של דירתם תוך פתיחת פתח בקיר נושא. אבאר:

49. תקנון בית משותף הוא בגדר חוזה - הסכם מחייב - שנערך בין בעלי הדירות בבית המשותף. בהתאם להוראת סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין, כוחו של התקנון מחייב אף בעלי דירות שלא היו צד לגיבושו ולרישומו (ראו גם: ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול, פ"ד נד(3) 392, 389 (2000)). על בעלי דירות בבית משותף החובה לקיים הוראות התקנון, לפעול על פיו ולממש זכויותיהם מכוחו, בתום לב ובהגינות, בהתחשב במערכת היחסים הייחודית המאפיינת הדירים בצל קורתו של בית משותף. כדברי כבוד הנשיא (בדימוס) מ' שמגר בפסק הדין שניתן בע"א 2896/90 טרופקי נ' דיין, פ"ד מו(5), 454, 459-460 (1992), אשר לא נס לחם, "יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים. לעתים קרובות עשויים יחסים אלו להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקירבה פיסית ההדוקה בין הצדדים ..., המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור כי אם, ורק אם, יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות, יוכל הבית המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של יושביו."

50. הבית המשותף דנן נבנה לפני למעלה מ-60 שנה. בית מורכב הכולל 357 דירות. אך בפועל המשותף של כלל בעלי הדירות בבית המשותף לקיים הוראות התקנון המוסכם כלשונו, תוך הימנעות מביצוע שינויים בדירות הכוללים הסרת קירות נושאים ופתיחת פתחים בהם, נשמרה ותישמר יציבות המבנה, ובתוך כך, בטיחות הדירים בבית המשותף.

51. אף אם אקבל עמדת הנתבעים, לפיה בהוספת החיזוקים הקונסטרוקטיביים בקיר הפנימי ובדירת הנתבעים יש כדי לאיין הסכנה ליציבות המבנה, לא מצאתי לבכר הנתבעים על פני בעלי דירות אחרים בבית המשותף המבקשים הם לשנות התכנית האדריכלית של דירתם תוך פתיחת פתח בקיר נושא. סבורני, כפי עמדת המומחה



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/701/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אהרונוב ומנהנדס הבניין כהן בעדותם לפני, כי פעולה זו אינה יכולה להיעשות בנפרד מתכנית כוללת של הבניין בבית המשותף. משמדובר בקירות נושאים העוברים ברצף בקומות שמעל קומת הקרקע, פעולה זו מחייבת תיאום בין בעלי הדירות בבית המשותף, ולנוכח הוראות התקנון המוסכם, אף הסכמת כל בעלי הדירות בבית.

52. מטעמים אלה, לא מצאתי להתיר פתיחת הפתח שנפער בקיר הנושא בדירת הנתבעים בבית המשותף.

**סוף דבר**

53. דין התביעה להתקבל.

54. ניתן צו עשה, המורה חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, לסגור פתח הדלת שפערו בקיר הפנימי בדירתם תוך השבת מצבו לקדמותו באופן מלא. העבודות תבוצענה ותושלמנה עד ליום 9.10.2023. העבודות תבוצענה בהתאם להוראות המומחה אהרונוב מטעם התובעים בסעיף 3 לחוות דעתו מיום 5.4.2021. עבודות אלה תכלולנה פירוק פרופילי הפלדה, התקנת עוגנים וקוצים מסביב לפתח, יציקת בטון סוג ב-40 בעובי של 15 ס"מ, החדרת אפוקסי לאורך קו התפר בין הבטון החדש לבטון הישן, באמצעות משאבת לחץ. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה. העבודות תבוצענה בפיקוח המומחה אהרונוב, אשר יאשר מפרט העבודות ומפרט החומרים בכתב. הנתבעים יישאו בעלות עבודת הפיקוח.

55. לא יאוחר מ-7 ימים מגמר ביצוע העבודות כמפורט בפסקה 54 לעיל, ימציאו הנתבעים לתובעת 1, נציגות הבית המשותף, אישור בכתב מטעם המומחה אהרונוב, בדבר ביצוע העבודות בהתאם לפסק דין זה ותקינותן.

56. אשר להוצאות משפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ובהלכה הפסוקה - שעיקרן פסיקת הוצאות ריאליות



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/701/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לצד הזוכה, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, הוגנות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך, בהתחשב במהות הסכסוך, במורכבותו, בהתנהלותם הדיונית של בעלי הדין, ובמשאבים שהושקעו על ידם - וביישמי אלה בנסיבות דנן, הנני להורות חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים הוצאות משפט, הכוללות שכר טרחת עורך דין, בסך כולל של 22,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין.

57. בהתאם להוראת סעיף 130 לחוק המקרקעין, הנני להורות לרשם המקרקעין בתל אביב יפו לרשום הערה על זכויות הנתבעים בדירתם בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 164, חלקה 294 בגוש 6630, בדבר מתן פסק דין זה.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"א אב תשפ"ג, 8 אוגוסט 2023, בהעדר הצדדים.

---

אושרת ארפי מוראי  
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין  
תל אביב יפו